

# **Parere sulla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 1, c. 821, lettera h) e L. 689/81**

**Si chiede se la sanzione debba essere irrogata direttamente all'interno del verbale elevato dalla Polizia Locale contestualmente all'accertamento della violazione del Codice della Strada, oppure se la sanzione debba essere successivamente adottata con apposito provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio Tributi/Funzionario CUP**

Per le occupazioni/diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, esiste un doppio binario con attività non alternative tra di loro:

- il verbale elevato dal Comando di Polizia locale con il quale si contesterà la violazione del Codice della Strada (articoli 20, 21, 22, 23).
- L'avviso di accertamento esecutivo ex comma 792 della Legge 160/2019 emesso dai Servizi Finanziari dell'ente locale (Ufficio Entrate/tributi) che prevede il recupero del canone, sotto forma di indennità qualora l'occupazione sia realizzata senza titolo, e l'irrogazione della sanzione regolata dal Legislatore alla lettera H del comma 821 della Legge 160/2019.

la sanzione CUP fissata alla lettera H del comma 821 della Legge 160/2019 non è stata costruita mediante l'articolo 7 bis del TUEL (violazione di norme regolamentari), bensì risulta definita dalla Legge stessa, che ha collegato la sanzione direttamente al canone. Solo in questo modo si riesce infatti a dare una completa gestione al canone,

perseguendo le violazioni di Legge collegate all'occupazione abusiva o ad altre violazioni relative al versamento del canone dovuto.

Si propende pertanto per l'esclusione totale della 689/81 e applicazione completa del procedimento di accertamento esecutivo, con possibilità di recepire nel regolamento comunale forme di riduzione sanzionatoria simili agli istituti tributari. E' fondamentale che il quadro procedimentale venga completato dall'assetto sanzionatorio nel confine delineato dalla Legge 160/2019.

Con il Canone Unico è mutato lo scenario procedimentale maturato grazie alla Legge 160/2019 che contiene sia la disciplina dell'accertamento esecutivo anche patrimoniale, sia la disciplina del canone unico patrimoniale. Ciò ha portato ad affermare che l'irrogazione della sanzione CUP avvenga mediante l'accertamento esecutivo.

La procedura fiscale di recupero dell'entrata verrà attuata grazie all'emissione, sottoscrizione e notifica di formale avviso di accertamento esecutivo ex comma 792 della Legge 160/2019. Tra le novità introdotte con la Legge Finanziaria 2020, vi è infatti proprio la possibilità di emettere avvisi di accertamento con efficacia esecutiva anche per il recupero di Entrate Patrimoniali, oltre che per quelle tributarie. Una importante disposizione che permette agli enti territoriali di gestire al meglio i canoni, e le proprie entrate in genere, di natura extra-tributaria.

Con l'avviso di accertamento si richiederà il pagamento dell'indennità prevista dal Legislatore ai sensi della lettera G del comma 821, articolo 1 Legge 160/2019 e della sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata sempre dal comma 821 alla successiva lettera H